

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1945

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סיכום פנייה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 18 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18ב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) ישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, סיכום בכתב של הפנייה (להלן – סיכום פנייה), בתוך שבעה ימי עסקים מיום הפנייה.";

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין אופן משלוח סיכום פנייה לצרכן והפירוט שייכלל בו."

2. בסעיף 23(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא:

"(9) לא שלח לצרכן סיכום פנייה, בניגוד להוראות סעיף 18ב(א)(3)."

דבריו הסבר

סעיף 18ב לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מחייב כל עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק לספק לצרכנים שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פנייה, ובכלל זה לכל פנייה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר או בשירותים שנתן.

כחלק ממערך שירות הלקוחות ושימור הידע אודות הלקוחות, מרבית החברות המסחריות הגדולות עושות שימוש במערכות מידע מתקדמות לניהול קשרי לקוחות. מערכות אלו כוללות בין היתר תיעוד של כלל פניות הלקוחות לחברה, תיעוד שנעשה הן על ידי הנציג שעמו התקיימה השיחה והן באמצעות הקלטה של השיחה. עם זאת, תיעוד השיחות נעשה בעיקרו לטובת בקרה ושימור של מידע על ידי החברות, ואינו מועבר לידי הלקוח. מציאות זו מקשה על הלקוח לעקוב אחר פנייתו ולעמוד על קיום זכויותיו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול (פ/19/2092), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/636), על ידי חברת הכנסת יואל חסון (פ/20/638) ועל ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/642), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/676) ועל ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1370), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3301) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/1443).

הצעת החוק זהה לפ/25/1443 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.